

Tod im Flüchtlingsheim

Der Tagesspiegel

Donnerstag 11. April 2024

Copyright 2024 Verlag Der Tagesspiegel GmbH Alle Rechte vorbehalten



Section: BERLIN; Berlin; S. B6

Length: 890 words

Body

Die Abendstunden des 27. Septembers vor fast acht Jahren. Es ist ein Dienstag und schon Dunkel, als vor einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Moabit mehrere Schüsse fallen. Der 29-jährige irakische Staatsbürger Hussam Hussein sackt zusammen und stirbt. Getroffen wurde der Familienvater von Kugeln aus einer Polizeipistole. Einsatzkräfte waren vor der Traglufthalle im Großeinsatz. Gleich mehreren von ihnen fehlt jede Erinnerung an diesen Herbstabend, an dem Zaman Gatea zur Witwe wurde.

An diesem Tag erfährt Hussein kurz zuvor, dass seine damals sechsjährige Tochter von einem Mitbewohner aus der Unterkunft sexuell missbraucht worden sein soll. Es kommt zum Aufruhr, die Polizei wird gerufen und bittet bald um Unterstützung. „Es gab zwei Lager, die sich gegenseitig lynchen wollten“, erinnert sich ein Beamter siebeninhalb Jahre später vor Gericht. Die Polizei zieht Kräfte zusammen, auch eine Einsatzhundertschaft ist vor Ort. Der Tatverdächtige des Missbrauchs wird von den Beamten zunächst isoliert und wenig später unter Polizeischutz in einen Einsatzwagen geleitet. Eben in diesen Sekunden löst sich Hussein aus der Menge. Er rennt schreiend auf die Polizisten und den Peiniger seiner Tochter zu, bis Schüsse fallen. Der Iraker bricht zusammen und stirbt. Er hatte ein Messer in der Hand, berichtet die Polizei später.

Die Staatsanwaltschaft ermittelte infolgedessen gegen drei Beamte wegen Totschlags. Im Mai 2017 wurde das Verfahren mit dem Verweis auf Notwehr und Nothilfe eingestellt. Die Witwe des Mannes, Zaman Gatea, ging dagegen juristisch vor. Eine abschließende Entscheidung steht noch aus. Zusätzlich begann am Mittwochmorgen vor dem Landgericht eine zivilrechtliche Verhandlung. Husseins Witwe fordert mit der Klage gegen das Land Berlin Schmerzensgeld und Schadenersatz wegen entgangener Unterhaltszahlungen für ihre drei Kinder im Alter von 10, 14 und 15 Jahren. Gleichzeitig erhofft sie sich Gerechtigkeit und Aufklärung. Denn bis heute ist umstritten, ob ihr verstorbener Mann tatsächlich ein Messer in der Hand hielt.

Zeugen erinnern sich nicht

Direkt zu Beginn machten drei am Einsatz beteiligte Polizisten von ihrem Recht Gebrauch, die Aussage zu verweigern, weil die strafrechtlichen Ermittlungen bis heute nicht abgeschlossen sind. Vier weitere Beamte werden als Zeugen angehört. Als der erste von ihnen beginnt zu erzählen, was sich Ende September 2016 vor der Moabiter Flüchtlingsunterkunft zugetragen hat, dauert das nur wenige Minuten. „Ich wurde zur Unterstützung gerufen“, erzählt der Beamte, „dann brachte ich den Tatverdächtigen auf den Gruppenwagen“. Alles Weitere habe er verdrängt. „Das hat uns alle sehr betroffen gemacht“, sagt er.

Tod im Flüchtlingsheim

„Und wegen ihrer Betroffenheit haben Sie eine Amnesie?“, entgegnet die Anwältin der Witwe, um wenig später darauf hinzuweisen, dass an diesem Tag ein Mann erschossen wurde. „Ja, es gab wohl einen Schusswechsel“, wendet der Zeuge nun unsicher ein. „Wie weit waren Sie vom Erschossenen entfernt?“, will die Anwältin wissen. „Na, Sie stellen ja Fragen“, sagt der Polizist. So geht es hin und her. Die Anwältin hält ihm eigene Aussagen aus den Befragungen von damals vor. Doch der Beamte erinnert sich nicht. Auf einmal wehrt er sich, das Wort „Schusswechsel“ zuvor genutzt zu haben. Doch alle haben es gehört, die Protokollantin sogar notiert. Er meine „Knallgeräusch“, stellt er richtig. Und immer wieder fällt ein Satz: „Ich kann mich nicht erinnern.“ Die Anwältin von Gatea lässt nicht locker. Der Polizist wirkt zunehmend gestresst. „Wissen Sie denn noch, was vor acht Jahren im ZDF lief“, will er plötzlich von der Anwältin wissen. „Ein ganz schlechter Vergleich“, sagt sie.

Kurios wird es, als der gegenseitige Verteidiger des beklagten Landes Berlins mit der Befragung beginnt und dem Beamten erneut eigene Aussagen von damals vorhält. Plötzlich hat der Gedächtnisschwund ein Ende, das Geschehen komme wieder, erklärt der Polizist nun. „Hängt ihr Erinnerungsvermögen davon ab, wer sie befragt“, möchte die Anwältin der Witwe wissen. Es folgen zwei weitere Beamte. Beide haben wesentlich weniger Gedächtnislücken, berichten chronologisch vom Geschehen. Die Aussagen widersprechen sich lediglich in Details wie etwa, ob die Tür des Einsatzwagens mit dem verdächtigen Sexualtäter geschlossen war oder nicht. Einig sind sie sich in einem anderen Punkt: Ein Messer hätten beide nicht wahrgenommen.

Das Ende des ersten Prozesstags ähnelt dem Beginn. „Ich kann mich einfach nicht erinnern“, sagt die vierte als Zeugin geladene Polizistin vor Gericht. Sie sei von dem Tag schwer traumatisiert, mache seit Jahren eine Therapie. Alle Unterlagen zu dem Fall habe sie vernichtet, um mit dem Tag abzuschließen. Darunter ein persönliches Gedächtnisprotokoll. Die Anwältin von Gatea ist fassungslos: „Das ist die Vernichtung von Beweismitteln“. Nächste Woche wird weiter verhandelt. (mit dpa)

Kriminaltechnische Mitarbeiter der Berliner Polizei untersuchten 2016 den Tatort, an dem Hussam Hussein (29) von Beamten erschossen wurde.

Die Klägerin Zaman Gatea zu Beginn eines Prozesses am Landgericht, bei dem es um Schmerzensgeld nach einem tödlichen Polizeieinsatz im Jahr 2016 geht.

Zitat

Hängt ihr Erinnerungsvermögen davon ab, wer sie befragt?

Anwältin der Witwe Zaman Gatea zu einem Zeugen, der sich „nicht erinnern kann“.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: TSPI

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); GERICHTSHÖFE (90%); GERICHTSPROZESSE (90%); NEGATIVE NACHRICHTEN (90%); SCHIESSEREIEN (90%); TOD & STERBEN (90%); UMFRAGEN & ERHEBUNGEN (89%); ZEUGEN (89%); RECHTSKLAGEN (78%); ERMITTLUNGEN (77%); KINDER & JUGENDLICHE (77%); KRIMINALERMITTlungen (77%); MISSHANDLUNG & VERNACHLÄSSIGUNG (77%); NEGATIVE KRIMINAL- UND RECHTSNACHRICHTEN (77%); RETTUNGS- UND NOTFALLDIENSTE (77%);

Tod im Flüchtlingsheim

SCHUSSWAFFEN (77%); SEXUELLE GEWALT (77%); STAATSANWÄLTE (77%); TOTSCHLAG (77%);
TÖTUNGSDELIKTE (77%); SORGERECHT & KINDESUNTERHALT (75%); SEXUALDELIKTE (70%)

Industry: STAATSANWÄLTE (77%)

Geographic: BERLIN, DEUTSCHLAND (93%); IRAK (58%)

Load-Date: April 10, 2024

End of Document